

무병화인증의 심사 절차와 방법

1. 심사일반

가. 무병화인증 심사원의 지정

- 1) 인증기관의 장은 무병화인증 신청서를 접수한 경우 2인 이상의 무병화인증 심사원(이하 ‘심사원’)을 지정하여 검사자와 입회자로 심사하도록 한다.
- 2) 인증기관의 장은 심사원이 다음의 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 해당 신청건에 대한 심사원으로 지정하여서는 아니 된다.
 - 가) 자신이 신청인이거나 신청인과 민법 제777조 각 호에 해당하는 친족관계인 경우
 - 나) 인증 신청건과 이해관계가 있는 경우
- 3) 심사원은 신청인에 대해 공정한 심사를 할 수 없는 사정이 있는 경우 회피 신청을 하여야 하며, 이 경우 인증기관의 장은 해당 심사원을 지체 없이 교체하여야 한다.

나. 심사 및 결과 보고

- 1) 무병화인증을 위한 심사는 서류심사, 현장심사, 품질검사를 실시하여야 한다.
- 2) 심사원은 별지 제1호서식의 무병화인증 포장검사부, 별지 제2호서식의 바이러스·바이로이드 검정서 및 별지 제3호서식의 인증심사 결과보고서를 작성하여 인증기관의 장에게 보고하여야 한다.
- 3) 심사 과정에서 확인한 증빙서류가 있는 경우 인증심사 결과보고서에 첨부하여야 한다.

다. 심사결과의 판정

- 1) 인증기관의 장은 심사원으로부터 인증심사 결과를 보고 받은 때에는 무병화인증의 적합 여부를 판정하여야 한다.
- 2) 인증기관의 장은 인증심사 결과보고서를 통해 무병화인증의 적합 여부를 확인할 수 없는 경우 심사원에게 추가심사를 하도록 하여 적합 여부를 판정할 수 있다.

2. 심사방법

가. 서류심사

- 1) 심사원은 신청인이 제출한 관련 자료가 인증기준에 적합한지 심사하여야 한다.

- 2) 서류심사는 신청서류와 무병화인증기관에서 추가로 요구한 서류로 신청인이 제출한 관련 자료 전체를 대상으로 한다.
- 3) 서류심사 과정에서 확인하여야 할 내용은 다음 각 호와 같다.
 - 가) 신청서류가 모두 구비되어 있는지 여부
 - 나) 각 기재항목이 빠짐없이 모두 기재되어 있는지 여부와 기재되어 있는 내용이 인증기준에 적합한지 여부
 - 다) 인증받으려는 종자의 생산계획량이 재배·생산 시설 규모에 적정한지 여부
 - 라) 다른 신청인의 자료를 필사하는 등 사실과 다르게 작성한 자료인지 여부
 - 마) 종자산업법 제36조의4에 따라 무병화인증이 취소된 인증종자업자의 경우 1년이 경과 되었는지 여부
- 4) 심사원은 신청인이 제출한 관련 자료에 기재하여야 할 사항이 기재되어 있지 않거나 제출하여야 하는 자료가 누락된 경우 신청인에게 30일 이내에 보완할 것을 요구하여야 한다.

나. 현장심사

- 1) 심사원은 신청인의 현장심사 신청 장소를 방문하여 무병화인증 신청 종자가 무병화인증 기준에 적합한지에 대하여 심사(이하 ‘현장심사’라 한다)하여야 한다.
- 2) 현장심사 과정에서 확인하여야 할 사항은 다음과 같다.
 - 가) 무병화인증 신청한 내역과 생산 내역이 일치하는지 여부
 - 나) 「종자산업법 시행규칙」 제23조의3 별표3의2에 따른 무병화인증 기준(품질규격, 재배포장, 생산관리)의 각 항목에 대해 적합한지 여부
 - 다) 기타 현장심사에서 필요한 사항 등

다. 품질검사

- 1) 심사원은 무병화인증 기준의 적합 여부를 확인하기 위해 인증신청 종자에 대해 재배포장 및 생산관리와 품질규격(이품종, 이종주, 특정병, 기타병, 묘목규격)을 검사하여야 한다.
- 2) 품질규격의 병주(특정병, 기타병)에 대한 검사방법은 「종자검사요령」(국립종자원 고시) 별표 1의 병주 판정기준을 따른다.
- 3) 바이러스·바이로이드 검정을 위한 RNA 추출 및 정제, PCR 검정방법은 「종자검사요령」(국립종자원 고시) 별표 11의 과수 바이러스·바이로이드 검정방법을 따른다.
- 4) 이병주 검사를 위한 시료수거 방법은 다음 각 호와 같다.
 - 가) 시료수거는 신청인, 신청인 가족(단체인 경우 대표자나 생산관리자, 업체인 경우 근무하는 직원을 포함한다) 입회하에 심사원이 채취하고, 별지 제10호서식의

시료수거 확인서를 작성하여 인증심사 결과보고서에 첨부하여야 한다.

나) 시료수거량은 검사에 필요한 수량으로 한다.

다) 시료수거 과정에서 시료가 오염되지 않도록 적절한 시료수거 기구 및 용기를 사용하여야 한다.

라. 보완심사

1) 심사원은 다음 각 호의 경우 추가심사를 실시하여야 한다.

가) 천재지변 또는 재배 및 생육 불량 등으로 검사를 완료하지 못한 경우

나) 신청인이 제시한 생산계획 중 실제 이행여부에 대한 확인이 필요한 경우

다) 기타 인증기준의 적합 여부에 대한 추가 확인이 필요한 경우

3. 무병화인증 유효기간 연장 심사

가. 무병화인증 유효기간의 연장 심사는 해당 인증종자가 최초 무병화인증 신청 당시 식재된 위치에서 이동된 적이 없는 경우에 한하여 심사한다.

나. 무병화인증 유효기간 연장신청에 대한 심사는 신청일로부터 60일 이내에 심사와 인증서 재발급 여부 결정을 완료하여야 하며, 유효기간 연장 심사 절차와 방법은 상기 1, 2를 준용한다. 다만, 품질규격 확인을 위한 표본검사와 바이러스·바이로이드 검정은 1회로 한정한다.

다. 연장신청 인증종자가 최초 무병화인증 당시와 다른 곳에 식재되어 있는 경우에는 인증의 유효기간 연장 심사 대상에 해당하지 않으므로 연장신청을 거절하여야 한다.